

1500138-48.2022.8.26.0283

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Christiano Melo

Comarca: Itirapina

Foro: Foro de Itirapina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THALYS SILVEIRA BIZOTTO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Christiano Melo

I - Relatório

THALYS SILVEIRA BIZOTTO foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta nos inclusos autos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itirapina

Foro de Itirapina

Vara Única

Rua 01, nº 180, Itirapina - SP - cep 13530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500138-48.2022.8.26.0283 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500138-48.2022.8.26.0283

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THALYS SILVEIRA BIZOTTO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Christiano Melo

I - Relatório

THALYS SILVEIRA BIZOTTO foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de julho de 2022, por volta das 10h22min na Rua Bororós, nº 604A, Nova Itirapina, neste Município e Comarca de Itirapina, THALYS SILVEIRA BIZOTTO, qualificado à fl. 16, tinha em depósito e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 152 (cento e cinquenta e dois) eppendorfs de cocaína, pesando 111,74 gramas no total, 12 (doze) invólucros de Cannabis sativa L. (maconha), pesando 37,57 gramas no total, e 18 (dezoito) pedras de crack (cocaína), pesando 12,14 gramas no total, substância entorpecente, causadora de dependência física e psíquica (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 22 e exame toxicológico definitivo de fls. 83/90), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado à fls. 124 e apresentou defesa preliminar à fls. 116/117.

A denúncia foi recebida em 28/09/2022 (fls. 125/130), sendo o acusado citado.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o acusado. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Por outro lado, a Defesa pugnou pela improcedência da ação penal.

É o relatório. DECIDO.

II - Fundamentação

A materialidade restou devidamente apurada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 05/08, boletim de ocorrência de fls. 17/20, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 22 e pelo laudo de exame toxicológico definitivo de fl. 83/90 e pela prova oral colhida na instrução.

A autoria criminosa é também certa e deve ser atribuída ao acusado.

O acusado, ao ser interrogado, confessou os fatos a ele imputados. Declarou que na data dos fatos policiais civis deram cumprimento de busca e prisão em sua residência. Informou que os policiais encontraram, no interior de sua casa, na sala, dois potes e uma sacola contendo as drogas apreendidas. Afirmar que a droga é de sua propriedade e que a venderia, pois está passando por necessidade. Disse que comprou esta droga de um desconhecido na cidade de São Carlos/SP e que só pagaria por ela após a venda. Afirmar, ainda, que não chegou a vender drogas, pois foi preso no dia posterior a compra delas. Por fim, disse que não sofreu nenhuma violência ou ameaça por parte dos policiais.

A confissão do réu foi corroborada pelo depoimento das testemunhas Paulo César Basso e Evandro Augusto Mazzeto.

Esclareceram, de forma uníssona, que em razão de investigações realizadas pela DIG de Jaú, na manhã do dia 06/07/2022, foram realizadas diligências para o cumprimento de mandados de busca e de prisão temporária (processo nº 1501820-78.2022.8.26.0302, da Primeira Vara) em endereços da cidade de Itirapina, relacionados à apuração de crime de roubo ocorrido no dia 04/03/2022, na Comarca de Jaú. As investigações realizadas indicaram que um dos coautores do crime seria THALYS SILVEIRA BIZOTTO, morador da rua Bororós, nº 604, Jardim Nova Itirapina, nesta cidade. Quando iniciaram as buscas, THALYS foi encontrado na residência, sendo localizadas ali diversas porções de crack, cocaína e maconha, todas embaladas e destinadas ao comércio ilegal, além de valores em dinheiro, em notas variadas, indicando tratar-se de produto do tráfico realizado. No local estavam sua companheira e um prestador de serviço, mas que não havia indicação de ligação deles com os crimes.

A testemunha Moriane Laren De Oliveira Valadão declarou que, é amasia de THALYS SILVEIRA BIZOTTO já faz um ano e dois meses, sendo que deste relacionamento esta grávida de oito meses. Informa que residem juntos no local acima descrito. Falou que trabalha na Globo Aves, sendo assim não fica muito em sua residência, contudo estes últimos dias esta afastada em sua casa por conta da gestação. Falou que nesta data policiais civis de Jau deram cumprimento de busca e prisão em sua casa, sendo que prenderam seu marido Thalys, informou que acompanhou os policiais fazerem a busca na casa, bem como encontrando as drogas que estavam na sala da casa. Disse que também presenciou Thalys assumindo a propriedade das drogas. Falou que não houve agressão ou ameaça por parte dos policiais em relação à Thalys ou com a declarante. Afirma que desconhecia que Thalys guardava droga em sua casa ou que as vendia. Reitera que não sabia que as drogas estavam em sua casa e que nunca vendeu droga.

Edson Bruno declarou que, é mecânico e que na manhã dos fatos foi fazer um orçamento para Thalys. Que os policiais civis estiveram ali para cumprir buscas, pelo qual foi abordado e revistado, não sendo encontrado nada de ilícito com ele. Que os policiais entraram na casa de Thalys e não viu se encontraram drogas, sendo apenas informado dessa situação. Que ouviu quando Thalys falou que a droga é de sua propriedade.

Pois bem.

Diante da confissão do acusado e do depoimento das testemunhas, inclusive as de Defesa, não há dúvidas de que Thalys praticou o crime imputado.

E, embora não tenha chegado a vender as drogas, o simples fato de guardá-las para essa finalidade é suficiente para a sua consumação.

Conforme jurisprudência, o depoimento de agentes de segurança, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa (STF HC n. 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Nessa linha também: "[...] 3. Não há como afastar a credibilidade dos depoimentos de policiais prestados em juízo, que, juntamente com outras provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa, foram utilizados para corroborar o acervo fático-probatório e fundamentar a condenação. Precedentes." (REsp 1302515 /RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, j. 05/05/2016, DJe 17/05/2016)

A jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância. Assim "(...) a classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347)

A condição de usuário não exclui, necessariamente, a prática do crime de tráfico de drogas. Pelo contrário, a experiência mostra que é comum a traficância entre dependentes e usuários justamente para viabilizar o sustento do consumo próprio, sendo inviável o afastamento do dolo ou desclassificação do delito para outro de menor gravidade (TJSP. Apelação Criminal nº 1.167.864.3. Rel. Juvenal Duarte. Quinta Câmara Criminal, J. 15.05.08).

O suposto estado de necessidade alegado não foi provado pela Defesa, ônus que a ela competia. Além disso, a própria esposa do réu declarou na Delegacia que trabalhava na Globo Aves, com registro em CTPS, o que, por si só, afasta a exclusão da

ilicitude.

Logo, de rigor a condenação.

Passo a dosar a pena.

De plano, destaco que "(...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. (...)." (STF, RHC 105921, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016). No mesmo sentido: STJ, HC 333.860/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016.

Na PRIMEIRA FASE, verifico que a quantidade de drogas é considerável, além disso, o réu possui maus antecedentes (vide fls. 57/60).

Dessa forma, de acordo com o art. 59 do CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base acima do mínimo: 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na SEGUNDA FASE, presente a agravante da reincidência (certidão de fls. 59 - Proc. 1500222-29.2019.8.26.0550), a qual deve ser compensada com a confissão.

Na TERCEIRA FASE, não há como se aplicar a causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º ao artigo 33, da Lei n. 11.343/06, em razão da reincidência.

Tem-se a pena final de: 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Valor da Pena de Multa

O dia-multa tem o valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, observado o disposto no artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Regime de Cumprimento de Pena - Substituição de Pena - "Sursis"

Em exame ao disposto no § 2º do art. 387 do CPP, esclarece a doutrina que não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável: (a) "(...) Não significa, de modo algum, transformar o juiz da condenação num juiz de execução penal; concede-se autorização legislativa para que o magistrado, ao condenar, leve em consideração o tempo de prisão cautelar. Ilustre-se: o acusado, preso há dois anos, cautelarmente, é condenado a nove anos de reclusão; antes do advento da Lei 12.736/2012, o regime inicial seria o fechado necessariamente (pena superior a oito anos, conforme o art. 33, § 2.º, CP); agora, o julgador deve descontar os dois anos de prisão provisória, chegando à pena de sete anos, que será o montante efetivo a cumprir. Para esse quantum (sete anos), são cabíveis dois potenciais regimes: fechado e semiaberto. NÃO está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável; pode fixar o regime fechado inicial, se CONSIDERAR o mais adequado, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3.º. Afinal, SOMENTE o juiz da execução penal possui o quadro completo das condenações daquele réu, do seu comportamento carcerário e do seu merecimento. Em decorrência disso, somente o juiz da execução, ao receber o processo, com a pena de sete anos (em regime fechado ou semiaberto), decidirá o que fazer. Por outro lado, É POSSÍVEL que, estabelecida a pena de nove anos e já descontados os dois anos de prisão provisória, o julgador ENTENDA PERTINENTE fixar o regime inicial semiaberto, o que está autorizado legalmente a fazer." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016 destaque adicionado); (b) "Conquanto não conste qualquer ressalva do art. 387, § 2º, do CPP, do que se poderia deduzir que a detração sempre deverá ser feita na sentença condenatória para fins de determinação do regime inicial do cumprimento da pena, pensamos que, a depender do caso concreto, é possível que o juiz do processo de conhecimento abstenha-se de fazê-lo, hipótese em que esta análise deverá ser feita, ulteriormente, pelo juiz da execução, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP, que

não foi revogado expressa ou tacitamente pela Lei nº 12.736/12. Explica-se: se a regra, doravante, é que a detração seja feita na própria sentença condenatória (CPP, art. 387, § 2º), não se pode olvidar que, em certas situações, é praticamente inviável exigir-se do juiz sentenciante tamanho grau de aprofundamento em relação à situação prisional do condenado. Basta supor hipótese de acusado que tenha contra si diversas prisões cautelares decretadas por juízos diversos, além de inúmeras execuções penais resultantes de sentenças condenatórias com trânsito em julgado. (...)." (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 4. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2016 destaque adicionado); (c) "O tema é polêmico. O art. 1º da Lei n. 12.736 é claro ao especificar que o juiz levará em conta a detração e completa essa informação com o novo § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, ou seja, o magistrado deverá levar em consideração a detração para fins de fixação de regime. Levar em consideração a detração NÃO SIGNIFICA APLICÁ-LA TOTALMENTE, e sim considerá-la para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena." (CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 23.ed. São Paulo: Saraiva, 2016 destaque adicionado); (d) "Cabe observar que o critério quantitativo da pena não é o único a ser considerado na fixação do regime prisional, daí NÃO ser acertado concluir que a detração sempre irá repercutir no regime a ser fixado na sentença. Não se desconhece a possibilidade de cumprimento de pena privativa de liberdade inferior a 8 (oito) anos no regime fechado. De igual maneira, a pena inferior a 4 (quatro) anos também poderá ser cumprida em regime semiaberto e eventualmente no fechado, tal como decorre do disposto no § 3º do art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal." (MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2016 destaque adicionado).

Não é outro o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (a) "(...) A detração penal descrita no artigo 387, § 2º, do CPP, incluído pela Lei n.º 12.736/2012, refere-se à necessidade de computar o tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação do sentenciado, para fins de fixação do regime inicial. 2. Entretanto, o magistrado não está obrigado a escolher o modo mais benéfico para início do desconto da reprimenda, podendo manter o mais gravoso ainda que quantum de pena resultante permita a fixação de regime mais brando. (...)." (STJ, HC 356.658/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016 destaque adicionado); (b) "(...) Na hipótese, mesmo que já houvesse sido computado o tempo de prisão cautelar a título de detração, permaneceria correta a fixação do regime inicial fechado, tendo em vista o reconhecimento da presença de circunstância judicial desfavorável na dosimetria da pena aplicada ao paciente. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 340.286/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 05/05/2016).

Por conseguinte, em observância aos arts. 33 e 59, do Código Penal, ao art. 42 da Lei nº 11.343/06, e notadamente às peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa (quantidade e tipo da droga apreendida, maus antecedentes e reincidência), fixo o regime inicial FECHADO.

Por seu turno, ausentes os requisitos, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena (art. 77 CP) ou substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal). De fato, a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos.

III - Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar THALYS SILVEIRA BIZOTTO à pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada um fixado em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, regime inicial fechado.

Aplicação do artigo 387, § 2º, do Código Processo Penal

Apesar do disposto no § 2º do art. 387 do Código Processo Penal, o período da prisão provisória não altera o regime inicial aplicado, conforme intervalos delimitados pelo art. 33, § 2º, do Código Penal. Ademais, já foi consignado por diversas Colendas Câmaras deste Egrégio Tribunal de Justiça a impossibilidade, em regra, do juízo de conhecimento examinar todos os requisitos (objetivos e subjetivos) para aplicação do § 2º do art. 387 do CPP.

Por derradeiro, não há como se efetuar a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal com as alterações trazidas pela Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, eis que não há nos autos informes sobre eventual comportamento carcerário dos réus, ou existência de demais processos, sendo que a solicitação de apresentação de informações ao Juízo competente postergaria o desfecho dos autos. (TJSP, Apelação nº 0086558-34.2014.8.26.0050, Relator(a): Silmar Fernandes; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 3ª Câmara Criminal Extraordinária; j: 13/04/2016; Data de registro: 17/04/2016)

“Note-se que, a despeito da redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, modificada pela Lei nº 12.736/12, não fazem jus os apelantes à imposição, diretamente pela r. sentença de primeiro grau, do regime aberto ou semiaberto, em razão da detração para fins de regime prisional, pois ausentes elementos suficientes nos autos para sua concessão. Para tal fim, impor-se-ia a análise da presença de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, notadamente o subjetivo, que é verificável apenas perante o Juízo das Execuções Criminais, responsável por dirigir e fiscalizar o cumprimento da pena.” (TJSP, Apelação nº 3001370-97.2013.8.26.0586, Relator(a): Toloza Neto; Comarca: São Roque; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 12/04/2016; Data de registro: 12/04/2016)

No mesmo sentido: TJSP, Apelação nº 0014589-90.2013.8.26.0050, Relator(a): Fernando Simão; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 14/04/2016; Data de registro: 15/04/2016; TJSP, Apelação nº 0005798-98.2011.8.26.0666, Relator(a): Louri Barbiero; Comarca: Mogi-Mirim; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/03/2016; Data de registro: 13/04/2016; TJSP, Apelação nº 0036726-32.2014.8.26.0050, Relator(a): Ivana David; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 24/02/2016; Data de registro: 15/04/2016; TJSP, Apelação nº 3001984-22.2013.8.26.0451, Relator(a): Marcelo Gordo; Comarca: Piracicaba; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/04/2016; Data de registro: 13/04/2016; TJSP, Apelação nº 0002152-62.2015.8.26.0562, Relator(a): Walter da Silva; Comarca: Santos; Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/04/2016; Data de registro: 13/04/2016; TJSP, Apelação nº 0037963-04.2014.8.26.0050, Relator(a): Newton Neves; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 12/04/2016; Data de registro: 13/04/2016; TJSP, Apelação nº 0006176-32.2014.8.26.0510, Relator(a): Claudia Lucia Fonseca Fanucchi; Comarca: Rio Claro; Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 12/04/2016; Data de registro: 12/04/2016; TJSP, Apelação nº 0050595-28.2015.8.26.0050, Relator(a): Marco de Lorenzi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/04/2016; Data de registro: 11/04/2016; TJSP, Apelação nº 0014054-93.2015.8.26.0050, Relator(a): José Damião Pinheiro Machado Cogan; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/04/2016; Data de registro: 08/04/2016; TJSP, Apelação nº 0099213-38.2014.8.26.0050, Relator(a): Edison Brandão; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 05/04/2016; Data de registro: 07/04/2016; TJSP, Apelação nº 0034156-81.2013.8.26.0576, Relator(a): Nuevo Campos; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/03/2016; Data de registro: 07/04/2016; TJSP, Habeas Corpus nº 2226128-20.2015.8.26.0000, Relator(a): Ricardo Tucunduva; Comarca: Santo André; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 03/12/2015; Data

de registro: 07/12/2015.

Direito de Recorrer em Liberdade

Em respeito ao § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, nego ao(s) réu(s) o direito de recorrer(em) em liberdade, uma vez que: (i) persistem os motivos que deram causa à(s) sua(s) prisão(ões) preventiva(s)2, não sendo suficiente, aliás, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (ii) o regime inicial fechado imposto não se coaduna à permanência em liberdade na fase recursal; (iii) não há sentido em que o(s) sentenciado(s), que respondeu(ram) preso(s) durante todo o processo, seja(m) solto(s) quando da sentença condenatória, onde se materializam, ainda mais, a tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Nesse sentido: TJSP, Habeas Corpus nº 2202942-31.2016.8.26.0000, Relator(a): Nelson Fonseca Junior; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 06/10/2016; Data de registro: 07/10/2016; TJSP, Habeas Corpus nº 2183672-21.2016.8.26.0000, Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: Bertiooga; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 29/09/2016; Data de registro: 03/10/2016; TJSP, Apelação nº 0004271-73.2015.8.26.0019, Relator(a): Ely Amioka; Comarca: Americana; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 29/09/2016; Data de registro: 03/10/2016; TJSP, Habeas Corpus nº 2183417-63.2016.8.26.0000, Relator(a): Camargo Aranha Filho; Comarca: Avaré; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 29/09/2016; Data de registro: 30/09/2016. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Despesas Processuais (arts. 1.092/1.098 da NSCGJ T. I)

Condeno o(s) ré(u)(s) ao pagamento das despesas processuais; contudo, sua cobrança poderá ser sobrestada, desde que comprovado seu estado de pobreza em execução.

Honorários Advocatícios

Havendo Defensor nomeado pelo Convênio OAB/DP, fixo honorários ao(s) procurador(es) nomeado(s) nestes autos em 100% do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP. Em caso de recurso de quaisquer das partes, expeça-se certidão (i) de 70% (setenta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP antes da remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça; e (ii) de 30% (trinta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/Defensoria Pública, após o trânsito em julgado. Não havendo recurso de nenhuma das partes, expeça-se certidão após o trânsito em julgado.

Objetos, coisas e valores eventualmente apreendidos

Em relação a objeto(s), coisa(s), valor(es) e importância(s), eventualmente, apreendido(a)(s) que não tenha(m) sido reclamado(s) por terceiro(s) interessado(s), DETERMINO: (i) tratando-se de bens móveis servíveis e veículos, sua perda e a observância do art. 516, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I; (ii) tratando-se de bens imprestáveis, sua perda e observância do art. 516, § 2º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I; (iii) se se tratar(em) de veículos, cujo estado de conservação ou a adulteração de chassi inviabilizem a identificação do proprietário, ou cuja regularização administrativa não tenha sido providenciada no prazo de 90 dias, a contar da data da apreensão, sua perda e a observância do art. art. 516, §§ 3º e 4º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I; (iv) tratando-se de valor(es) e/ou importâncias, após oitiva do Ministério Público e não havendo impugnação, determino sua perda em favor do Fundo Penitenciário, com fulcro no art. 518, § 2º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T. I.

Tratando-se de condenação por crimes previstos na Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) e havendo bens móveis, imóveis ou valores (consistentes em produtos dos crimes previstos no referido Diploma ou ainda que constituam proveito auferido com sua prática) apreendidos que não tenham sido restituídos ou reclamados nos termos do procedimento previsto no art. 60, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 11.343/06, determino

seu perdimento em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Fiança Eventualmente Recolhida

Quanto à eventual valor recolhido a título de fiança, destaco, desde logo, que nos termos do art. 347 do Código de Processo Penal “(...) o saldo [da fiança] será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado.” (destaque adicionado). Na mesma linha, “(...) a fiança teria a finalidade de garantir o pagamento das custas e também da multa (se for aplicada). (...)” (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro : Forense, 2015).

Além disso, a fiança pode inclusive ser utilizada para quitação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária (STJ, RHC 68.142/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016).

Portanto, após as deduções, se não reivindicado o valor restante de fiança recolhida, no prazo de 10 (dez) dias em seguida ao trânsito em julgado definitivo, determino sua perda em favor do Tesouro Nacional, com base no art. 483 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I.

Disposições Finais

Oportunamente, após o trânsito em julgado: I) lance-se o nome do(s) réu(s) no rol dos culpados; II) em cumprimento ao art. 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Colendo Tribunal Regional Eleitoral da circunscrição de residência do(s) condenado(s), dando-lhe ciência da condenação, para cumprimento do inciso III do art. 15 da Constituição Federal ; III) oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) dando-lhe conhecimento ao resultado deste julgamento; IV) expeça-se guia de execução (ou de recolhimento), provisória ou definitiva, conforme o caso, para o devido encaminhamento do(s) condenado(s) ao estabelecimento prisional estabelecido nesta sentença; V) proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto pelo art. 686, do Código de Processo Penal.

Se arma(s) de fogo e/ou munição(ões) tiver(em) sido apreendida(s), já havendo o(s) respectivo(s) laudo(s) pericial(is) anexado(s) aos autos, bem como cumprimento do art. 509, caput, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T. I, determino (i) o encaminhamento da(s) arma(s) de fogo e munição(ões) apreendida(s) ao Comando do Exército, nos termos do art. 25 do Estatuto do Desarmamento, para destruição, com a comunicação à Secretaria de Estado da Segurança Pública (art. 511 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I); (ii) e, se se tratarem de arma(s) de fogo e/ou munição(ões) que pertença(m) à Polícia Civil ou Militar ou às Forças Armadas, cumpra a z. Serventia o § 4º do art. 509 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T. I.

Oficie-se à SAP solicitando, caso exista vaga, a transferência do réu para a Penitenciária de Itirapina, onde residem os seus familiares e a sua filha recém-nascida.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Itirapina, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA